

Perjanjian Pasokan Produk

No. Distribution Agreement_LGL_1644

NO. 144 / 1100000 / 2022 - SO

ANTARA

PT. SAMATOR GAS INDUSTRI

Dengan

**PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC QQ
RUMAH SAKIT KHUSUS OTAK DAN
JANTUNG PERTAMINA ROYAL
BIRINGKANAYA**

PT. SAMATOR GAS INDUSTRI			
Marketing	Operasional	Hukum	Manajemen Risiko
al	d		to

PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC			
j	R	AP	

Perjanjian Jual Beli No. DistributionAgreement_LGL_1644 ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian") oleh dan antara pihak-pihak yang bertandatangan dibawah ini, yaitu:

1. **PT. SAMATOR GAS INDUSTRI**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Surabaya, beralamat di Jl. Raya Kedung Baruk No. 25-28 Rt.002 Rw.004, Kedung Baruk, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur -. Dalam hal ini diwakili oleh **RACHMAT HARSONO, BSC, MBA** dan **NINI LIEMIJANTO**, dalam kedudukannya berturut-turut sebagai **Direktur Utama** dan **Direktur**, untuk dan atas nama perseroan. Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**Penjual**"; dan
2. **PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC QQ RUMAH SAKIT KHUSUS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA**
Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru, Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat di hadapan Ny. Sulami Mustafa, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-18 HT.01.01. Th. 98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat di hadapan Auslia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0054926.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Muhammad Ahsan, MARS** selaku **Direktur Rumah Sakit Khusus Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makasar** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC No. Kpts- 1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Khusus Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makasar, yang selanjutnya disebut "**Pembeli**"

Penjual dan Pembeli selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan Penjual atau Pembeli sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**".

Pendahuluan

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- A. Bahwa Penjual adalah perusahaan yang bergerak di bidang Medical Gas and Healhtcare;
- B. Bahwa Pembeli adalah perusahaan yang bergerak di bidang RS Swasta;
- C. Mengingat bahwa berdasarkan Surat Penawaran 18/PEN/MKTG/SGI-MKS/I/2022.
- D. Bahwa Pembeli bermaksud menunjuk Penjual untuk melakukan Pekerjaan (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan Penjual dengan ini menerima penunjukan tersebut berdasarkan hal-hal yang dimaksud dalam butir C Pendahuluan ini.

Dengan menimbang hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini setuju untuk mengadakan Perjanjian ini sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berikut ini:

Pasal 1 Definisi

Dalam Perjanjian ini, kecuali dinyatakan lain setiap dan seluruh kata atau istilah sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian ini (termasuk seluruh lampiran-lampirannya) mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. **Jangka Waktu Perjanjian** adalah jangka waktu berlakunya Perjanjian ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini.
2. **Produk** adalah gas Gas Oksigen dalam Tabung yang mana spesifikasinya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.

PT. SAMATOR GAS INDUSTRI			
Marketing	Operasional	Hukum	Manajemen Risiko
			

PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC			
			

3. **Tabung** adalah tabung yang berisikan Produk yang digunakan atau dipinjamkan oleh Penjual kepada Pembeli yang spesifikasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian.
4. **Harga Produk** adalah nilai dari Produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian.
5. **Berita Acara Produk** adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Penjual untuk ditandatangani oleh Pembeli setelah dilakukannya serah terima Produk (yang mana didalamnya berisikan antara lain jumlah Tabung dan spesifikasi Tabung dan Produk).
6. **Penyesuaian Harga Produk** adalah dasar penyesuaian Harga Produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.
7. **Biaya Sewa** adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh Pembeli dalam rangka peminjaman Tabung yang dimiliki oleh Penjual, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
8. **Tagihan** adalah surat tagihan asli lengkap dengan dokumen-dokumen pendukungnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 3 Perjanjian ini.
9. **Keadaan Kahar** adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi diluar kemampuan Para Pihak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat 1 di bawah ini.
10. **Wanprestasi** adalah suatu keadaan dimana salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat 1 Perjanjian ini.

Pasal 2 Lingkup Pekerjaan

3. Selama Jangka Waktu Perjanjian, Penjual akan melakukan Supply Oksigen di PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC QQ RUMAH SAKIT KHUSUS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**") sesuai dengan kebutuhan Pembeli dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 3 Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku selama **5 (lima) tahun** berturut-turut terhitung sejak tanggal **2 Februari 2022** dan akan berakhir tanggal **2 Februari 2027**. Dalam hal selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian ini tidak ada pernyataan tertulis apapun dari Para Pihak mengenai pemutusan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis selama 1 (satu) tahun berikutnya. Demikian halnya dengan tahun-tahun berikutnya.
2. Dalam hal Perjanjian akan diperpanjang dan salah satu Pihak mengajukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan baru tetapi Pihak lainnya tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan baru tersebut, maka hal ini dianggap bahwa Jangka Waktu Perjanjian tidak akan diperpanjang dan selanjutnya Perjanjian ini akan berakhir pada saat tanggal Jangka Waktu Perjanjian berakhir sebagaimana tercantum dalam ayat 1 Pasal ini.

Pasal 4 Ketentuan Pekerjaan

1. Penjual akan menyediakan Produk sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.

PT. SAMATOR GAS INDUSTRI			
Marketing	Operasional	Hukum	Manajemen Risiko
			

PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC			
			

2. Bahwa masa bebas pemakaian Tabung adalah selama 30 (tiga puluh) hari. Apabila Tabung tetap digunakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka Pembeli akan dikenakan Biaya Sewa Tabung yang besarnya diatur dalam Lampiran 1 Perjanjian.
3. Selama Jangka Waktu Perjanjian, Pembeli hanya akan mengambil dan membeli Produk secara eksklusif untuk seluruh kebutuhan Pembeli dari Penjual serta hanya akan memakai Peralatan yang diisi dengan Produk milik Penjual.
4. Penjual akan mengirimkan Produk kepada Pembeli dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian dengan mengenakan biaya pengiriman yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian.
5. Penjual berhak untuk mensuplai Pembeli dengan kapasitas Tabung yang berbeda jika hanya Tabung tersebut yang tersedia di depot pengisian.
6. Setelah Produk diterima oleh Pembeli, petugas yang berwenang dari Para Pihak wajib menandatangani Berita Acara Produk.
7. Setelah Pembeli mengembalikan Tabung, Penjual akan melakukan pemeriksaan atas Tabung tersebut.
8. Dalam rangka pemasokan Produk tersebut, Pembeli setuju untuk memberikan uang jaminan (deposit) atas Tabung yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian.
9. Bahwa Tabung tersebut akan dikembalikan kepada Penjual selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak Tabung tersebut dipinjam pertama kali. Apabila dalam jangka waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dan Tabung tersebut belum dikembalikan, maka Tabung tersebut akan dianggap hilang dan Pembeli akan mengganti kerugian atas hilangnya Tabung yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian.
10. Dalam hal telah lewat jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana tercantum dalam ayat 10 Pasal ini dan Pembeli belum juga mengembalikan Tabung, maka Penjual wajib mengambil Tabung yang berada di Pembeli atau Pembeli dapat membeli Tabung tersebut yang harganya adalah sama dengan biaya kerugian apabila Tabung hilang.
11. Sisa Produk dalam Tabung yang dikembalikan oleh Pembeli kepada Penjual tidak akan diperhitungkan.

Pasal 5 Harga Pekerjaan

1. Harga Produk yang berlaku sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
2. Harga Produk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini akan disesuaikan dari waktu ke waktu secara otomatis berdasarkan kesepakatan tertulis dari Para Pihak dengan tata cara perhitungan sebagaimana diperinci dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.
3. Biaya Sewa untuk Tabung adalah sebagaimana disepakati oleh Para Pihak serta tertuang dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
4. Setiap perubahan terhadap Perjanjian akan dilakukan secara tertulis atas kesepakatan antara Para Pihak dan dituangkan kedalam addendum yang merupakan bagian dari Perjanjian ini.

Pasal 6 Denda Keterlambatan

PT. SAMATOR GAS INDUSTRI			
Marketing	Operasional	Hukum	Manajemen Risiko
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC			
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Untuk setiap keterlambatan pembayaran dari jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 Perjanjian ini, Pembeli akan dikenai denda keterlambatan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari dari jumlah Tagihan yang jatuh tempo dan dapat ditagih dengan maksimum denda adalah sebesar 36% (tiga puluh enam persen) per tahun. Untuk menghindari keragu-raguan, pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghilangkan hak Penjual untuk menyatakan bahwa Pembeli telah melakukan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian ini. Pembayaran atas denda keterlambatan wajib dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya Tagihan atas denda keterlambatan pembayaran atas Produk secara lengkap.

Pasal 7
Tata Cara Pembayaran

1. Penjual akan mengirimkan Tagihan ke alamat sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Perjanjian ini.
2. Selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak tanggal diterimanya Tagihan, Pembeli wajib membayar Harga Produk kepada Penjual ke rekening bank Penjual sebagaimana tercantum dalam ayat 4 di bawah ini.
3. Pembeli akan melakukan pembayaran terhadap Tagihan yang diajukan oleh Penjual selama Penjual telah melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli faktur tagihan; dan
 - b. Asli faktur pajak.
4. Untuk kepentingan pembayaran, termasuk pengembalian kelebihan pembayaran (apabila ada), dilakukan melalui rekening bank Para Pihak, yaitu sebagai berikut:
 - a. Penjual:

Nama Bank : Bank Mandiri (KCP Makassar)
No. Rekening : 1520011187438
Pemilik Rekening : PT Samator Gas Industri
 - b. Pembeli:

Nama Bank : Bank BNI (KCU Pasar Mayestik)
No. Rekening : 6336336617
Pemilik Rekening : PT Pertamina Bina Medika IHC

Pasal 8
Korespondensi

1. Setiap dan seluruh korespondensi di antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat yang ditujukan ke alamat masing-masing dibawah ini, faksimili yang ditujukan ke nomor faksimili di bawah dan/atau *e-mail* yang ditujukan ke alamat *e-mail* di bawah atau, dalam hal keadaan darurat, secara lisan melalui telepon (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui *e-mail*) yang ditujukan ke nomor telepon di bawah:
 - a. Penjual :

PT SAMATOR GAS INDUSTRI MAKASSAR
Alamat : KIMA 3 BLOK N1-B
U.p. : Sulkifli
Jabatan : General Manager
E-mail : Sulkifli@anekgas.com
Telepon : 0811-423-232
Faksimili :
 - b. Pembeli:

PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC QQ RUMAH SAKIT KHUSUS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA

PT. SAMATOR GAS INDUSTRI			
Marketing	Operasional	Hukum	Manajemen Risiko
a	a	/	to

PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC			
h	f	20	

Alamat : Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota
 Makassar, Sulawesi Selatan
 u.p. : dr. Muhammad Ahsan, MARS
 Jabatan : Direktur Rumah Sakit
 E-mail : muhammad.Ahsan@pertamedika.com
 Telepon : 0813-4735-9635
 Faksimili :

2. Dalam hal alamat dan nomor kontak termasuk *contact person* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini mengalami perubahan, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan Pihak lain secara tertulis sebelum perubahan tersebut berlaku.
3. Pelanggaran ayat 2 Pasal ini mengakibatkan korespondensi yang ditujukan oleh Pihak lain ke alamat dan nomor kontak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dianggap telah dilakukan sebagaimana mestinya dan Pihak yang melanggar harus menanggung sendiri kerugian yang diderita karenanya.

Pasal 9 **Kewajiban**

1. Selama jangka waktu Perjanjian ini, Penjual berkewajiban:
 - a. Memasok Produk sesuai dengan spesifikasi sebagaimana telah disepakati dalam Lampiran 1 Perjanjian;
 - b. Melakukan pemeriksaan atas Tabung pada saat pengembalian; dan
 - c. Menanggung biaya pengambalian Tabung apabila Penjual mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.
2. Selama jangka waktu Perjanjian ini, Pembeli berkewajiban:
 - a. Melakukan pembayaran atas Harga Produk secara tepat waktu dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 Perjanjian;
 - b. Melakukan pembayaran atas denda keterlambatan pembayaran secara tepat waktu dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Perjanjian;
 - c. Melakukan pembayaran denda kerusakan dan/atau atas Tabung yang mana bukan dikarenakan kesalahan dari Penjual yang besarnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian. Pembayaran atas denda kerusakan dan/atau kehilangan Tabung tersebut wajib dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya tagihan atas denda kerusakan atau kehilangan Tabung. Apabila dalam jangka waktu tersebut Pembeli juga belum melakukan pembayaran atas denda kerusakan dan/atau kehilangan, maka Penjual berhak menyatakan bahwa Pembeli telah melakukan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian ini;
 - d. Menjaga dan merawat Tabung dengan baik dan segala resiko terhadap dan/atau yang ditimbulkan dari Tabung serta kerusakan yang bukan karena penggunaan normal (depresiasi) atau keadaan kahar, menjadi beban dan tanggung jawab Pembeli; dan
 - e. Mengembalikan Tabung dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Tabung diterima pertama kali oleh Pembeli dalam keadaan baik kecuali dalam hal rusak akibat pemakaian normal (depresiasi); dan
 - f. Menanggung biaya pengambalian Tabung apabila Pembeli mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.

Pasal 10 **Jaminan**

1. Selama Jangka Waktu Perjanjian ini, Penjual menjamin bahwa:
 - a. Spesifikasi Produk adalah sesuai dengan yang telah disepakati dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
 - b. Tidak akan mengalihkan kewajibannya sebagaimana disepakati dalam Pasal 9 Perjanjian ini, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari Pembeli terlebih dahulu.

PT. SAMATOR GAS INDUSTRI			
Marketing	Operasional	Hukum	Manajemen Risiko
<i>al</i>	<i>al</i>	<i>al</i>	<i>al</i>

PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC			
<i>al</i>	<i>al</i>	<i>al</i>	<i>al</i>

2. Selama Jangka Waktu Perjanjian ini, Pembeli menjamin bahwa Pembeli:
 - a. Akan melakukan pembayaran Harga Produk sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 dan/atau denda keterlambatan pembayaran atas Harga Produk sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 6 Perjanjian ini.
 - b. Akan melakukan pembayaran denda terhadap kerusakan dan/atau kehilangan Tabung dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat 2 (c) Perjanjian;
 - c. Hanya akan melakukan pengambilan dan pembelian Produk secara eksklusif untuk seluruh kebutuhan Pembeli dari Penjual.
 - d. Akan menjaga dan merawat Tabung dengan baik dan segala resiko terhadap dan/atau yang ditimbulkan dari Tabung;
 - e. Tidak akan mengalihkan, meminjamkan, menjaminkan atau membebaskan Tabung tersebut kepada pihak lain;
 - f. Tidak akan menggunakan Tabung untuk keperluan lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari Penjual;
 - g. Tidak akan mengisi Tabung dengan produk dari pihak ketiga lainnya;
 - h. Akan mengembalikan Tabung dalam keadaan bersih, baik dan layak pakai; dan
 - i. Tidak akan mengalihkan kewajibannya baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lainnya, tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penjual.

Pasal 11
Keadaan Kahar

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar yaitu termasuk tapi tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, banjir, dan sebagainya);
 - b. Kebakaran;
 - c. Peperangan, huru hara, demonstrasi, pemberontakan, pemogokan umum, pemadaman listrik oleh PLN;
 - d. Perubahan kebijakan pemerintah atau penerbitan peraturan baru; atau
 - e. Kecelakaan besar pada atau kerusakan besar pada Peralatan Penjual (baik seluruhnya maupun sebagian) yang mana tidak disebabkan oleh kegagalan untuk mengikuti praktik operasi Peralatan, termasuk penutupan operasi pabrik yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.
2. Apabila Keadaan Kahar yang terjadi mengakibatkan salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib untuk memberitahukan secara lisan kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu selambatnya-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar dan diikuti dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar.
3. Apabila Keadaan Kahar telah berhenti atau teratasi, maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda atau terhenti karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.
4. Apabila sampai dengan hari kerja ke 3 setelah pemberitahuan tertulis Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, Keadaan Kahar tersebut masih berlangsung maka salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini.
5. Segala kerugian dan biaya yang diderita sebagai akibat terjadinya Keadaan Kahar merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 12
Wanprestasi

1. Wanprestasi adalah salah satu dari kejadian atau peristiwa sebagai berikut:

PT. SAMATOR GAS INDUSTRI			
Marketing	Operasional	Hukum	Manajemen Risiko
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC			
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- a. Salah satu Pihak tidak memenuhi apa yang telah dituangkan dalam Kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya; atau
 - b. Salah satu Pihak tidak melaksanakan apa yang telah dituangkan dalam Jaminan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya.
2. Dalam hal terjadi Wanprestasi sebagaimana diartikan dalam ayat 1 di atas, maka Pihak yang tidak Wanprestasi dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang Wanprestasi dan Pihak yang Wanprestasi dengan ini menyetujui pengakhiran Perjanjian tersebut dengan ketentuan bahwa Pihak yang melakukan Wanprestasi telah diberitahukan secara tertulis perihal Wanprestasi yang dilakukannya dan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukan tetap tidak mampu untuk memperbaiki keadaan Wanprestasi tersebut.

Pasal 13 Pengakhiran Perjanjian

1. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian secara sepihak dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lain, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pihak lainnya dalam proses kepailitan atau likuidasi;
 - b. Terjadinya Keadaan Kahar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian ini;
 - c. Terjadinya Wanprestasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perjanjian ini; atau
 - d. Izin operasional Pihak lainnya dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi oleh instansi yang berwenang yang tidak disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja dari Pihak tersebut.
2. Perjanjian ini berakhir pada saat Jangka Waktu Perjanjian berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini.
3. Dalam hal Pembeli mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, Pembeli akan dikenakan denda sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah) yang harus dibayarkan dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) Hari , dengan pengecualian untuk Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 13 ayat 1 Perjanjian ini.
4. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan menghapuskan kewajiban masing-masing Pihak yang belum terpenuhi sebelum berakhirnya Perjanjian ini dan pemenuhan kewajiban tersebut wajib dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perjanjian ini berakhir.
5. Pemutusan Perjanjian ini mengenyampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dapat dibatalkan tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila salah satu Pihak dinyatakan lalai.

Pasal 14 Indemnifikasi

1. Pembeli sepakat untuk membebaskan Penjual dari segala tuntutan hukum, tindakan, pertanggungjawaban, kerugian, kehilangan, yang timbul dari dan berdasarkan pelaksanaan Pekerjaan apabila tuntutan hukum, tindakan, pertanggungjawaban, kerugian, kehilangan yang timbul tersebut diakibatkan karena kelalaian dan/atau kesengajaan Pembeli dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi suatu tuntutan, klaim dan/atau gugatan oleh pihak ketiga manapun yang ditujukan kepada Penjual sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Pembeli berdasarkan Perjanjian ini, maka Penjual akan memberitahukan kepada Pembeli secara tertulis dan Pembeli atas biaya sendiri sepenuhnya membela, melindungi dan memberikan ganti rugi atas tuntutan sebagaimana dimaksud di atas atau kerugian atau kewajiban apapun yang termasuk didalamnya ("Indemnifikasi").

PT. SAMATOR GAS INDUSTRI			
Marketing	Operasional	Hukum	Manajemen Risiko
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC			
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- Indemnifikasi yang diberikan ini akan meliputi segala tanggung jawab termasuk pemberian dan/atau penggantian kompensasi terhadap segala kerugian yang mungkin timbul dan/atau diderita oleh Penjual, yang timbul dalam setiap gugatan, klaim, ataupun tuntutan yang mungkin timbul, termasuk selama proses negosiasi, mediasi atau penyelesaian lainnya di luar pengadilan maupun selama proses pemeriksaan oleh badan peradilan atau instansi yang berwenang lainnya dalam setiap tingkatan sampai gugatan dan/atau putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Pasal 15
Kerahasiaan

Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, masing-masing Pihak tidak dapat mengungkapkan isi dari Perjanjian ini dan/atau memanfaatkan data-data yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun, kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

Pasal 16
Hukum Yang Berlaku

Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum negara Indonesia Law.

Pasal 17
Penyelesaian Perselisihan

- Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah salah satu Pihak menerima pemberitahuan dari Pihak lainnya mengenai adanya perselisihan tersebut.
- Apabila perselisihan tersebut tidak dapat mencapai kata mufakat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Selama proses penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 di atas, Para Pihak tetap berkewajiban untuk melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sampai ditemukannya suatu penyelesaian.

Pasal 18
Ketentuan Lain-Lain

- Para Pihak setuju bahwa dalam hal terjadi perubahan kendali pada Pembeli dan/atau pengalihan aset yang disebabkan oleh merger, penggabungan, pengambilalihan, akuisisi dan rekonstruksi keuangan, Pembeli dan/atau entitas yang memperoleh atau dihasilkan harus melaksanakan kewajiban Pembeli berdasarkan Perjanjian ini sebagai pelaksana kewajiban yang baru. Dalam hal Pembeli melakukan pengalihan aset, merger, penggabungan, pengambilalihan, akuisisi dan rekonstruksi keuangan dengan pihak lain, entitas yang dihasilkan akan mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian. Para Pihak telah sepakat dan setuju bahwa entitas yang dihasilkan tidak akan melakukan negosiasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.

PT. SAMATOR GAS INDUSTRI			
Marketing	Operasional	Hukum	Manajemen Risiko
			

PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC			
			

2. Dalam hal Pihak Kedua menderita kerugian secara langsung dan aktual berdasarkan Perjanjian ini dan Pihak Kedua telah melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama bahwa kerugian tersebut disebabkan adanya kesalahan dalam Produk Pihak Pertama, dan berdasarkan keputusan final dari suatu proses peradilan atau proses lain yang relevan yang menyatakan bahwa cacat tersebut dikarenakan kelalaian Pihak Pertama, maka Pihak Pertama akan tanggung jawab sehubungan dengan hal tersebut dengan dibatasi pada jumlah biaya yang Pihak Pertama terima atas Produk atau layanan yang Pihak Pertama berikan berdasarkan Perjanjian ini dan sehubungan dengan Perjanjian ini, Pihak Kedua dapat mengajukan klaim berdasarkan Perjanjian ini yang besarnya tidak melebihi besarnya Tagihan atas Produk yang rusak.
3. Segala bea meterai dan pajak-pajak lainnya yang timbul sejak ditandatangani Perjanjian ini, ditanggung oleh Para Pihak, sesuai dengan kepentingan dan kewajiban masing-masing.
4. Dalam hal diberlakukan suatu ketentuan, keputusan oleh badan peradilan, badan pemerintah atau instansi berwenang lainnya yang menyatakan bahwa ketentuan atau syarat dalam Perjanjian ini tidak sah/ tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kepentingan umum, maka Perjanjian ini tidak akan berkurang keabsahannya, kecuali pembatalan terhadap ketentuan yang bertentangan tersebut.
5. Lampiran-lampiran yang dilekatkan pada Perjanjian ini dan perubahan-perubahan dari Perjanjian ini merupakan bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
6. Setiap penambahan maupun perubahan dalam lampiran-lampiran (jika ada) akan diperbaharui dengan persetujuan tertulis Para Pihak.
7. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing dibubuhkan meterai dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sebagaimana tercantum di Perjanjian ini.
8. Para Pihak menyatakan bahwa selaku penandatangan dalam Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang dan sah menurut hukum baik atas nama yang diwakilinya ataupun atas nama yang menandatangani, dan menyatakan bahwa Para Pihak merupakan perseroan yang secara sah menurut hukum dan memiliki semua syarat sebagaimana ditentukan dan berwenang untuk mengadakan Perjanjian ini dan melakukan kewajiban menurut Perjanjian ini serta menjamin keabsahan data dan informasi yang diberikan dalam Perjanjian ini.
9. Ketentuan-ketentuan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, apabila perlu, dapat diubah dan akan dituangkan oleh Para Pihak kedalam suatu perjanjian terpisah.

DEMIKIAN Para Pihak telah menandatangani Perjanjian ini pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di awal Perjanjian ini.

Penjual PT SAMATOR GAS INDUSTRI	Pembeli PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC QQ RUMAH SAKIT KHUSUS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
 RACHMAT HARSONO, BSC, MBA Direktur Utama	 dr. MUHAMMAD AHSAN, MARS Direktur

PT. SAMATOR GAS INDUSTRI			
Marketing	Operasional	Hukum	Manajemen Risiko

PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC			

 <u>NINI LIEMIJANTO</u> Direktur	
--	--

PT. SAMATOR GAS INDUSTRI			
Marketing	Operasional	Hukum	Manajemen Risiko
<i>al</i>	<i>al</i>	<i>/</i>	<i>fw</i>

PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC			
<i>f</i>	<i>/</i>	<i>ap</i>	

LAMPIRAN 1
Perjanjian Jual Beli Menggunakan Silinder
No. DistributionAgreement_LGL_1644

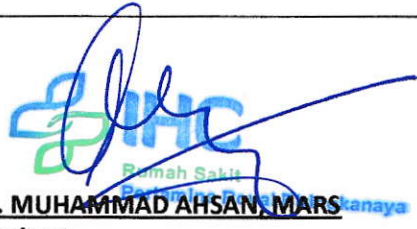
SPESIFIKASI

1. Nama, spesifikasi dan Harga Produk:
 - a. Gas Oksigen
Adalah zat kimia yang secara umum ditulis dengan simbol O2.
 - b. Spesifikasi Produk:
Tingkat kemurnian 99% % (*high purity*).
 - c. Harga Produk
Rp O2 6M3: Rp 80.000,- belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen)).
2. Spesifikasi Tabung adalah [6m3].
3. Jumlah Tabung adalah sebanyak 40.
4. Besarnya biaya sewa atas Tabung adalah sebesar Rp. Rp 0,00/tabung/bulan ([*no*] Rupiah per tabung per bulan).
5. Tempat pengiriman Produk ditempat Pembeli di Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
6. Besarnya biaya pengiriman Produk yang akan dikenakan adalah sebesar Rp Rp 0,00/pengiriman ([*no*] *Rupiah*] per pengiriman).
7. Produk akan dikirimkan oleh Penjual kepada Pembeli dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak order permintaan tertulis atau P/O (*purchase order*) diterima secara lengkap oleh Penjual ke alamat yang telah disepakati.
8. Besarnya uang jaminan yang diberikan oleh Pembeli kepada Penjual atas Tabung adalah sebesar Rp. Rp 0,00/tabung ([*terbilang*] Rupiah per tabung).
9. Dalam hal terjadi kerusakan (yang mana bukan dikarenakan kesalahan dari Penjual atau karena keadaan kahar) atau hilang, berikut adalah besarnya ganti rugi yang akan dibayar oleh Pembeli kepada Penjual:
 - a. Kerusakan tabung = Rp. Rp 2,000,000,00/tabung ([*dua juta*] Rupiah per tabung).
 - b. Kerusakan *valve* = Rp. Rp 800,000,00/tabung ([*delapan ratus ribu*] Rupiah per tabung).
 - c. Kerusakan tutup tabung = Rp. Rp 500,000,00/tabung ([*lima ratus sribu*] Rupiah per tabung).

PT. SAMATOR GAS INDUSTRI			
Marketing	Operasional	Hukum	Manajemen Risiko
			

PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC			
			

10. Besarnya ganti rugi yang akan diberikan oleh Pembeli kepada Penjual dalam hal Tabung hilang adalah sebesar Rp. Rp 2,000,000,00/tabung ([dua juta] Rupiah per tabung). Pembayaran atas ganti rugi tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 30 sejak diterimanya Tagihan.

Penjual PT SAMATOR GAS INDUSTRI	Pembeli PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC QQ RUMAH SAKIT KHUSUS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
 RACHMAT HARSONO, BSC, MBA Direktur Utama	 dr. MUHAMMAD AHSAN MARS Direktur
 NINI LIEMIJANTO Direktur	

PT. SAMATOR GAS INDUSTRI			
Marketing	Operasional	Hukum	Manajemen Risiko
			

PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC			
			

LAMPIRAN 2
Perjanjian Jual Beli Menggunakan Silinder
No. DistributionAgreement_LGL_1644

PARAMETER EKONOMI

Parameter ekonomi yang dipakai sebagai dasar acuan Harga Produk pada Perjanjian ini adalah :

1. Tarif Listrik dari PLN :

a) Tarif dasar

(i) Biaya Pemakaian =

- Waktu Beban Puncak (WBP) :Rp 1,505 ,00/Kwh
- Luar Waktu Beban Puncak (LWBP) :Rp 1,035, 00/Kwh
- Iuran Penerangan Jalan Umum (IPJU) : 3 %

(ii) Angka Penyesuaian Tarif = AP

b) Rumus dasar untuk menghitung biaya listrik per KWH. Biaya listrik per KWH =

$$\frac{(120 \text{ WBP} + 600 \text{ LWBP}) \times (1 + \text{IPJU}) \times (1 + \text{AP})}{720}$$

2. Harga Bahan Bakar Minyak (Solar) = 5500 ,00/liter.

3. Rumus perubahan harga :

$$P_1 = P_0 ([0,7] E_1/E_0 + [0,2] CP_1/CP_0 + [0,1] F_1/F_0)$$

Keterangan:

P_0 = Harga Lama

P_1 = Harga Baru

E_0 = Tarif dasar listrik Lama

E_1 = Tarif dasar listrik Baru

CP_0 = Index harga konsumen Lama

CP_1 = Index harga konsumen Baru

F_0 = Harga bahan bakar minyak Lama

F_1 = Harga bahan bakar minyak Baru

- setiap 1% (satu persen) perubahan tarif dasar listrik, maka Harga Produk akan disesuaikan sebesar 0,7 , yang akan mulai berlaku efektif sejak ada pemberitahuan perubahan tarif dasar listrik dari Pemerintah;

- setiap 1% (satu persen) perubahan indeks harga konsumen, maka Harga Produk akan disesuaikan sebesar 0,2 , yang akan mulai berlaku efektif sejak tanggal pertama bulan berjalan; dan

PT. SAMATOR GAS INDUSTRI			
Marketing	Operasional	Hukum	Manajemen Risiko
			

PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC			
			

- setiap 1% (satu persen) perubahan harga bahan bakar minyak, maka Harga Produk akan disesuaikan sebesar 0,1, yang berlaku efektif sejak tanggal pemberitahuan dari Pemerintah.

Penjual PT SAMATOR GAS INDUSTRI	Pembeli PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC QQ RUMAH SAKIT KHUSUS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
 RACHMAT HARSONO, BSC, MBA Direktur Utama	 dr. MUHAMMAD AHSAN, MARS Direktur
 NINI LIEMJANTO Direktur	

PT. SAMATOR GAS INDUSTRI			
Marketing	Operasional	Hukum	Manajemen Risiko
			

PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC			
			